

1534921-23.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287203/2021 - DHPP 02ª

DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 20943146 - DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 357/21/102 - DHPP

02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 2287203 - DHPP 02ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1534921-23.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1534921-23.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287203/2021 - DHPP 02ª

DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 20943146 - DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 357/21/102 - DHPP

02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 2287203 - DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE DUARTE DA SILVA CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

ANDRÉ DUARTE DA SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, em 20 de outubro de 2021, por volta das 08h00, na Rua Ibiraiaras, nº 750, Brasilândia, nesta cidade e comarca de São Paulo, estaria guardando e mantendo em depósito, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, porções de crack e de maconha, além de frascos contendo tricloroetileno, substâncias causadoras de dependência física, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (p. 134/136), o réu foi citado (p. 147) e apresentou resposta à

acusação (p. 186/187), que foi rejeitada (p. 191/192).

Em audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela fixação das penas base acima do mínimo legal, pela incidência da agravante da reincidência, pelo afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e pela imposição de regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, preliminarmente, pleiteou o reconhecimento da nulidade da prova colhida durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. No mérito, pugnou pela absolvição do réu, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, em caso de condenação, pela fixação da pena base no mínimo legal, pela aplicação da agravante da reincidência no patamar mínimo, pela imposição de regime inicial diverso do fechado e pela concessão do direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido.

Preliminarmente, não vislumbro elementos suficientes para o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada em desfavor do réu. Diversamente do sustentado pela Defesa, os relatos dos policiais são compatíveis e não destoam dos depoimentos prestados na fase pré-processual. Não bastasse, contradizendo o afirmado pelo réu em interrogatório, constam da cópia do mandado de busca e apreensão acostado às p. 49/52 as assinaturas das testemunhas Rodrigo Duarte da Silva Carvalho e Cátia Duarte da Silva de Carvalho, irmão e mãe do réu, não havendo o que se falar em inobservância das formalidades previstas no artigo 245 do Código de Processo Penal. As declarações do réu estão isoladas nos autos, não bastando para o afastamento da presunção de legalidade da diligência atacada.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de p. 04/05, pelo boletim de ocorrência de p. 06/12, pelo auto de exibição e apreensão de p. 15/18, pelo laudo de constatação de p. 34/38, pelos documentos de p. 39/73, pelo laudo químico-toxicológico de p. 201/204 e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

A testemunha Marcelo de Miranda Rodrigues, policial civil, disse que, na data dos fatos, em cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão domiciliar, na frente da residência, conseguiram visualizar o réu, alvo da diligência. Narrou que prontamente efetuaram abordagem e, contando com a mãe do réu como testemunha, deram cumprimento aos mandados. Relatou que, em buscas no imóvel, localizaram mais de 700 porções de cocaína, haxixe e substância para produção de lança-perfume. Afirmou que a abordagem ocorreu no momento em que o réu deixava a residência, uma casa com vários cômodos, onde havia umas quatro pessoas além do réu. Informou que as drogas estavam em uma espécie de sótão e que a mãe do réu que confirmou que aquela residência servia de moradia para ele. Esclareceu que havia, ainda, outros endereços para cumprimento de busca e apreensão, inclusive relacionados a pessoas diversas. Aduziu que, além das drogas, arma branca, material para tráfico e petrechos foram apreendidos no local, bem como que houve tentativa de fuga por parte do réu, que acabou retornando e se entregando. Afirmou que a equipe estava com viatura descaracterizada, mas com distintivos e roupas de investigador de polícia. Reiterou que a mãe do réu acompanhou as buscas e, ainda, forneceu sacos para o transporte das drogas. Disse que participou apenas das buscas na primeira casa e que a diligência não foi filmada.

As declarações da testemunha Dalto Duarte de Almeida, também policial civil, foram no mesmo sentido das de seu parceiro. Esclareceu que os objetos ilícitos estavam em uma "parte de cima da casa", onde havia uma espécie de pequena sala e pequeno quarto. Acrescentou que, além de pinos de cocaína, duas pedras de crack e maconha, havia diversos tipos de embalagens, uma faca suja de maconha, balança de precisão, cápsula de munição, cabo de madeira de arma e caderno com anotações. Afirmou que o réu, que era investigado pela prática de um crime de homicídio, confirmou o tráfico de drogas e que, da sua residência, seguiram até outro endereço, na rua Merigo, imóvel que seria usado apenas para guardar armas e drogas, mas que não havia ninguém. Disse que, em seguida, foram até a casa da sogra do réu, também indicada

no mandado de busca e apreensão, onde entrou sozinho e nada foi encontrado. Pontuou que, na rua Merigo, a busca foi cumprida por outros policiais. Informou que, ao chegarem à casa do réu, ele não se identificou como André. Confirmou que a mãe e o irmão do réu acompanharam o cumprimento da diligência e que a droga estava na parte de cima da casa, onde o André dormia. Declarou que havia drogas em todo lugar, no armário, sobre a cama, na sala, e que não foi possível filmar a diligência. Interrogado, o réu negou a veracidade da imputação. Relatou que foi detido na casa de sua sogra, onde mora com sua esposa e seus filhos, na Rua Ibiraiaras, nº 910. Contou que os policiais realizaram as buscas na residência, inclusive o policial Marcelo, que ingressou no imóvel; que os policiais o pegaram no quintal e fizeram a vistoria, sendo que nada de ilícito foi localizado. Afirmou que, em seguida, em uma viatura descaracterizada, foi levado até a casa da sua mãe, onde também não encontraram nada, sendo ainda levado para o Jardim Damasceno, para uma casa na Hugo Merigo, onde localizaram algumas situações. Negou ter qualquer ligação com este endereço. Afirmou que eles falaram que essa casa era de pessoa chamada Danrley, que também está sendo investigado pelo crime de homicídio. Negou conhecer os policiais que cumpriram os mandados de busca e apreensão. Pontuou que usava o cômodo de cima da casa da sua mãe para trabalhar, produzindo móveis. Negou ter presenciado o momento em que as drogas foram localizadas. Declarou que, segundo sua esposa, os policiais, na casa da sua sogra, subiram sozinhos no andar superior. Afirmou que seu irmão não mora na residência e não presenciou nada, bem como que todos os objetos ilícitos foram encontrados na Hugo Merigo. Disse que, após ser detido na casa de sua sogra, permaneceu dentro da viatura até chegar na DHPP e que não sabe se alguém acompanhou o cumprimento do mandado na Hugo Merigo. Pois bem.

As circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes foram descritas com clareza pelos policiais civis que prestaram depoimento em juízo e a diligência foi devidamente autorizada por decisão judicial proferida pelo juízo da 2ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca da Capital.

Segundo relataram, em cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão temporária no endereço indicado na inicial acusatória, encontraram entorpecentes, petrechos para a preparação e caderno com anotações, tudo documentado no auto de exibição e apreensão de p. 15/18 e no relatório de investigação de p. 39/42.

Ante o caráter incriminador da prova, convém ressaltar, que, nos autos, inexistente elemento capaz infirmar o teor e a credibilidade dos depoimentos prestados, sendo certo que o simples fato de serem policiais não basta. Cabia à Defesa alegar e comprovar fato concreto capaz de relativizar a prova testemunhal colhida, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, CAPUT, CP. ROUBO CONSUMADO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. De acordo com o entendimento desta Corte, 'o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal' (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp nº 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/05/2017). Em que pese ter o réu relatado que sua prisão teria ocorrido em local diverso do informado, bem como que as drogas teriam sido encontradas em imóvel com o qual não possui qualquer ligação, suas palavras restaram isoladas nos autos, especialmente diante da ausência de testemunhas que pudessem corroborar sua versão, afastando, conseqüentemente, a credibilidade dos documentos e depoimentos constantes dos autos.

Além disso, não há qualquer indício de que os policiais já conhecessem o réu, de forma que pudessem nutrir qualquer pretensão de prejudica-lo, mesmo cientes de sua inocência.

Bem assentado, pois, que, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, o réu mantinha em depósito, para fins de comércio e entrega a consumo de

terceiros, porções de crack e de maconha, além de frascos contendo tricloroetileno, substâncias causadoras de dependência física, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade do crime foi confirmada, ainda, pelo laudo químico toxicológico de p. 201/204, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, Tetrahydrocannabinol (THC), Cocaína e Tricloroetileno.

Não bastasse, a apreensão de cadernos que, segundo os policiais, continham anotações típicas da contabilidade do tráfico, confirma, principalmente diante da quantidade e diversidade das substâncias, a caracterização do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e determina a procedência da pretensão punitiva.

Devidamente delimitada a conduta criminosa e sua autoria, passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CF/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta Maus antecedentes (proc. nº 0043558-52.2012.8.26.0050 - p. 75/77), razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa

Considerando as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código Penal, reconheço a reincidência específica (proc nº 0001261-03.2014.8.26.0198 - p. 75/77) e, em consequência, elevo sua pena para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa. As condições subjetivas do réu tornam inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Não havendo causas de aumento, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Considerando o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, os Maus antecedentes e a reincidência específica, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O período de prisão cautelar cumprido é insuficiente para qualquer abrandamento do regime inicial.

Não estão presentes os requisitos para a obtenção dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu ANDRÉ DUARTE DA SILVA CARVALHO, qualificado nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal.

O réu não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Não houve qualquer alteração da situação fática que determinou a decretação de sua custódia cautelar e o réu, reincidente específico, com a prática de novo crime, deu mostras de que sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Assim, mantenho a custódia cautelar, na forma da decisão de p. 93/99

Recomendo o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos (salvo pequena amostra, que poderá servir como contraprova).

Decreto o perdimento do montante apreendido (p. 18) em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006. Nada nos autos indica que sejam provenientes de trabalho lícito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento (ou aditamento) e comunicações legais.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA